



PROJET NOVA

DOCUMENT OFFICIEL - SYSTEME NOVA

AUDIT DE DEFENSE CONSTITUTIONNELLE

Tests de resistance institutionnelle, anti-contournement et protection contre les abus de pouvoir

Champ	Description
Statut	Version officielle de travail
Fonction	Tester la robustesse du Systeme Nova contre la capture, la fraude institutionnelle, la manipulation electorale, la derive administrative et la surveillance abusive.
Portee	Constitution, normes fondamentales, lois organiques, lois administratives, lois ordinaires, reglements, volets de transition et corpus institutionnel.
Sortie attendue	Liste des defenses, correctifs, seuils d alerte et obligations de verification.

AVIS DE CONSOLIDATION

Le present document constitue l'audit de defense constitutionnelle du Systeme Nova. Il ne remplace pas la Constitution, les lois organiques, les lois administratives, les lois ordinaires, les reglements ni les volets de transition. Il sert a verifier leur coherence defensive.

L'objectif est de soumettre le Systeme Nova a des scenarios d'abus afin d'identifier les points de faiblesse, les protections obligatoires et les mecanismes de correction.

Un systeme politique ne doit pas seulement etre coherent sur papier. Il doit resister aux personnes qui tenteront de l'utiliser contre son esprit, contre le peuple ou contre les garanties constitutionnelles.

TABLE DE REPERAGE GENERALE

Partie	Objet	Articles
I	Mission et methode de l'audit	ADC-1 a ADC-10
II	Menaces constitutionnelles	ADC-11 a ADC-20
III	Defense de la souverainete populaire et du vote	ADC-21 a ADC-30
IV	Defense contre la capture du gouvernement	ADC-31 a ADC-40
V	Defense administrative et bureaucratique	ADC-41 a ADC-50
VI	Defense financiere, contrats et corruption	ADC-51 a ADC-60
VII	Defense des droits et libertes	ADC-61 a ADC-70
VIII	Defense numerique, donnees et IA	ADC-71 a ADC-80
IX	Defense de la transition et de la souverainete	ADC-81 a ADC-90
X	Tests, indicateurs et clause finale	ADC-91 a ADC-100

PARTIE I - MISSION ET METHODE DE L'AUDIT

ADC-1. Objet de l'audit

L'audit verifie si le Systeme Nova peut resister a des abus de pouvoir, a des manipulations institutionnelles et a des contournements des garanties fondamentales.

ADC-2. Principe de defense constitutionnelle

Une Constitution utile doit empecher le pouvoir de se proteger lui-meme contre le peuple.

ADC-3. Champ d'application

L'audit vise les institutions, le vote, les finances, l'administration, les contrats, le numerique, la transition, les droits et les services essentiels.

ADC-4. Methode par scenario

Chaque defense doit etre testee par scenario: abus possible, faiblesse exploitee, dommage, correctif et responsable du controle.

ADC-5. Hierarchie de verification

La verification suit l'ordre suivant: Constitution, normes fondamentales, lois organiques, lois administratives, lois ordinaires, reglements, procedures.

ADC-6. Exigence de traçabilité

Toute mesure de defense doit produire une trace: decision, responsable, date, justification, base normative et recours possible.

ADC-7. Refus du controle cosmetique

Une defense qui existe seulement dans un texte mais sans autorite, sanction ni recours est consideree insuffisante.

ADC-8. Seuils d'alerte

Les seuils d'alerte doivent etre definis avant la crise, afin d'eviter les reactions arbitraires et les interpretations opportunistes.

ADC-9. Independance du controle

Les organes de controle ne doivent pas dependre politiquement des personnes qu'ils surveillent.

ADC-10. Obligation de revision

Le present audit doit etre revise apres toute reforme majeure, crise institutionnelle, referendum ou changement constitutionnel.

PARTIE II - MENACES CONSTITUTIONNELLES

ADC-11. Contournement par loi ordinaire

Une loi ordinaire ne doit pas pouvoir neutraliser une garantie constitutionnelle sous pretexte de precision technique.

ADC-12. Contournement par reglement

Un reglement ne doit jamais reduire un droit, deplacer un pouvoir essentiel ou modifier la portee d une loi fondamentale.

ADC-13. Contournement par urgence

L urgence ne doit pas devenir une Constitution parallele. Toute mesure exceptionnelle doit etre limitee, motivee, publiee et contestable.

ADC-14. Contournement par silence administratif

L absence de decision, les delais excessifs et les refus implicites doivent etre reconnus comme risques constitutionnels lorsque des droits sont touches.

ADC-15. Contournement par delegation

Le gouvernement ne doit pas transferer a un organisme ou a un fournisseur prive un pouvoir qu il ne pourrait pas exercer directement.

ADC-16. Contournement par interpretation

Les interpretations administratives doivent respecter la finalite constitutionnelle, non seulement la lettre minimale du texte.

ADC-17. Contournement par financement

Un droit peut etre vide de sens si l institution responsable n a pas les moyens de fonctionner. Le financement critique doit etre protege.

ADC-18. Contournement par nomination

Les nominations strategiques doivent etre protegees contre la partisanerie, la dependance personnelle et les conflits d interets.

ADC-19. Contournement par fragmentation

Diviser une decision entre plusieurs organismes ne doit pas servir a faire disparaitre la responsabilite politique ou juridique.

ADC-20. Correctif constitutionnel general

Toute atteinte indirecte a une garantie fondamentale doit etre soumise a un test de necessite, proportionnalite, publicite, recours et duree limitee.

PARTIE III - DEFENSE DE LA SOUVERAINETE POPULAIRE ET DU VOTE

ADC-21. Vote hors controle gouvernemental

L autorite electorale doit demeurer independante du gouvernement, des partis, des ministres, des lobbies et des fournisseurs uniques.

ADC-22. Budget electoral protege

Le budget minimal de l autorite electorale doit etre protege afin d eviter la pression politique par sous-financement.

ADC-23. Certification des resultats

Les resultats electoraux et referendaires doivent etre certifies selon une procedure publique, auditable et contestable.

ADC-24. Vote technologique

Tout vote technologique doit conserver une preuve verifiable, un audit independant, une option non numerique et une protection du secret du vote.

ADC-25. Referendum clair

Une question referendaire doit etre claire, unique, comprehensible et accompagnee d une information equilibree.

ADC-26. Financement politique

Le financement des campagnes doit etre transparent, limite, traçable et protege contre les prete-noms et les influences etrangeres.

ADC-27. Initiatives citoyennes

Les initiatives citoyennes ne doivent pas etre bloquees par des seuils artificiellement impossibles ou par des delais administratifs abusifs.

ADC-28. Revocation encadree

La revocation doit proteger le peuple contre les elus fautifs sans devenir un outil de destabilisation permanente.

ADC-29. Acceptation sociale

L acceptation sociale ne peut pas remplacer un vote ou referendum lorsque le Systeme Nova exige une decision populaire formelle.

ADC-30. Alerte democratique

Toute tentative de modifier les regles electorales a l avantage du gouvernement declenche une alerte constitutionnelle prioritaire.

PARTIE IV - DEFENSE CONTRE LA CAPTURE DU GOUVERNEMENT

ADC-31. Capture par le chef

Le Systeme Nova doit empecher qu'un chef concentre les pouvoirs de nomination, budget, discipline, communication et candidature.

ADC-32. Capture par parti

Le parti au pouvoir ne doit pas confondre son interet avec l'interet de l'Etat ou du peuple.

ADC-33. Capture par cabinet

Les cabinets politiques ne doivent pas devenir des centres occultes de decision non responsables devant les institutions.

ADC-34. Capture par reseau financier

Les donneurs, fournisseurs et groupes economiques ne doivent pas obtenir de traitement privilegie en echange d'appui politique.

ADC-35. Capture par consultants

Les consultants ne doivent pas remplacer la responsabilite publique ni devenir proprietaires des orientations gouvernementales.

ADC-36. Capture par haute administration

La haute administration ne doit pas bloquer silencieusement un mandat democratique legitime.

ADC-37. Capture par organismes independants

L'independance d'un organisme ne doit pas devenir irresponsabilite, opacite ou pouvoir sans controle.

ADC-38. Capture mediatique

Le gouvernement ne doit pas gouverner selon l'image mediatique au detriment des faits et du mandat public.

ADC-39. Capture ideologique

Aucune doctrine externe ne doit se substituer aux normes democratiques, constitutionnelles et populaires du Systeme Nova.

ADC-40. Defense anti-capture

Toute concentration anormale de pouvoir doit etre signalee, documentee, corrigee et, si necessaire, soumise a enquete independante.

PARTIE V - DEFENSE ADMINISTRATIVE ET BUREAUCRATIQUE

ADC-41. Bureaucratie comme risque

La bureaucratie peut neutraliser une reforme par delais, complexite, formulaires, interpretations restrictives et renvois de responsabilite.

ADC-42. Delais administratifs

Les delais doivent etre mesures, publies et associes a des responsables.

ADC-43. Droit a une reponse

Un citoyen a droit a une reponse claire lorsqu'une decision administrative affecte ses droits, son argent, son statut ou son acces a un service.

ADC-44. Formulaires et procedures

Un formulaire ne doit pas ajouter une condition non prevue par la loi ou le reglement.

ADC-45. Directives internes

Les directives internes qui affectent les citoyens doivent etre publiees, sauf exception limitee et justifiee.

ADC-46. Recours administratif

Toute decision importante doit indiquer le recours disponible, le delai, l'autorite competente et le fondement normatif.

ADC-47. Service humain

L'automatisation ne doit pas supprimer l'accès humain lorsque les consequences sont graves.

ADC-48. Responsabilite nommee

Chaque programme critique doit avoir un responsable identifiable.

ADC-49. Audit de simplification

Les procedures administratives doivent etre soumises a un audit de simplification periodique.

ADC-50. Defense administrative

Une administration qui contredit l'esprit du Systeme Nova doit etre corrigee par directive publique, revision reglementaire ou modification legislative.

PARTIE VI - DEFENSE FINANCIERE, CONTRATS ET CORRUPTION

ADC-51. Argent public

L argent public appartient au peuple. Toute depense importante doit etre justifiee, traçable et evaluable.

ADC-52. Contrats publics

Les contrats publics doivent etre soumis a transparence, concurrence, registre public et controle des conflits d interets.

ADC-53. Dépassements de couts

Les depassements de couts doivent declencher une justification publique et une revision de gouvernance.

ADC-54. Subventions

Les subventions doivent avoir un objectif clair, un beneficiaire identifie, des criteres publics et une evaluation.

ADC-55. Paradis fiscaux

Les fournisseurs lies a des structures fiscales opaques doivent etre soumis a une verification renforcee.

ADC-56. Dépenses de prestige

Les depenses de prestige, voyages luxueux et avantages inutiles doivent etre interdits ou publies selon des criteres stricts.

ADC-57. Avions privés

L utilisation d avions prives aux frais publics doit etre interdite sauf necessite exceptionnelle, publiee et verifiable.

ADC-58. Corruption et favoritisme

La corruption, le favoritisme, les prete-noms et les retours d ascenseur doivent entrainer sanctions, exclusion et recuperation lorsque possible.

ADC-59. Budget citoyen

Les budgets doivent etre presentes dans une version citoyenne qui permet de comprendre les priorites et les couts.

ADC-60. Defense financiere

Toute depense qui ne peut pas etre expliquee clairement doit etre suspendue, revisee ou justifiee publiquement.

PARTIE VII - DEFENSE DES DROITS ET LIBERTES

ADC-61. Droits contre la majorite passagere

Les droits fondamentaux doivent proteger les citoyens contre les abus meme lorsqu un gouvernement detient une majorite.

ADC-62. Liberte de conscience

L Etat ne doit pas imposer une pensee obligatoire, une doctrine ideologique ou une conformite morale forcee.

ADC-63. Liberte d expression

La lutte contre la desinformation ne doit pas devenir un ministere de la verite ou un outil contre l opposition legitime.

ADC-64. Vie privée

La vie privée doit etre protegee contre la collecte excessive, la surveillance de masse et les acces non justifies.

ADC-65. Egalite devant la loi

Aucun groupe, parti, reseau ou fonction ne doit beneficier d une immunité de fait.

ADC-66. Droit au recours

Un droit sans recours utile est un droit affaibli.

ADC-67. Proportionnalite

Toute restriction de liberte doit etre necessaire, proportionnee, temporaire lorsque applicable, publiee et contestable.

ADC-68. Protection des minorites

La souverainete populaire doit coexister avec la protection des droits fondamentaux et de la dignite humaine.

ADC-69. Services essentiels et dignite

Les droits doivent inclure une exigence d acces raisonnable aux services essentiels lorsque l Etat en a la charge.

ADC-70. Defense des libertes

Tout texte d application doit etre interprete en faveur des droits lorsque deux lectures raisonnables existent.

PARTIE VIII - DEFENSE NUMERIQUE, DONNEES ET IA

ADC-71. Souverainete numerique

Les donnees et systemes critiques doivent etre gouvernes comme des actifs de souverainete.

ADC-72. Collecte minimale

L'Etat doit collecter uniquement les données nécessaires, pour une finalité déterminée, avec durée limitée lorsque possible.

ADC-73. Journalisation

Les accès aux données sensibles doivent être journalisés et auditables.

ADC-74. Fuites de données

Toute fuite majeure doit déclencher notification, enquête, correctifs et sanctions si négligence.

ADC-75. Identité numérique

L'identité numérique ne doit pas devenir une obligation générale sans alternative humaine ou non numérique.

ADC-76. IA décisionnelle

Aucune décision grave affectant un droit, un revenu, un statut ou un service essentiel ne doit être prise sans recours humain.

ADC-77. Interdiction du score social

Tout mécanisme de score social généralisé est incompatible avec le Système Nova.

ADC-78. Fournisseurs technologiques

La dépendance à un fournisseur unique dans un système critique doit être considérée comme un risque constitutionnel.

ADC-79. Cybersecrète

Les infrastructures critiques doivent être testées, segmentées, sauvegardées et protégées contre les attaques et l'espionnage.

ADC-80. Défense numérique

Toute innovation numérique publique doit subir un test droits-libertés, sécurité, souveraineté, accessibilité et auditabilité.

PARTIE IX - DEFENSE DE LA TRANSITION ET DE LA SOUVERAINETE

ADC-81. Transition ordonnée

La souveraineté doit être préparée par phases, garanties, registres, lois transitoires et plans de continuité.

ADC-82. Mandat populaire clair

Aucune étape irréversible majeure ne doit être franchie sans mandat populaire clair lorsque le Système Nova l'exige.

ADC-83. Services essentiels

La transition ne doit pas interrompre la santé, l'éducation, la justice, la sécurité, l'énergie, les paiements publics et les communications critiques.

ADC-84. Finances de transition

Les actifs, dettes, revenus, contrats et obligations doivent être inventoriés et publiés selon un cadre prudent.

ADC-85. Relations avec le Canada

La négociation avec le Canada doit viser la stabilité, la continuité des droits et la protection des citoyens.

ADC-86. Reconnaissance internationale

La reconnaissance doit être préparée par diplomatie, droit, stabilité institutionnelle et information claire.

ADC-87. Citoyenneté québécoise

Les règles de citoyenneté doivent être claires, transitoires, humaines et administrativement applicables.

ADC-88. Frontières et registres

Les frontières, documents, registres et statuts doivent être préparés sans improvisation.

ADC-89. Risque de blocage

Le Système Nova doit prévoir les blocages juridiques, administratifs, financiers, politiques et internationaux.

ADC-90. Défense de la transition

Toute transition doit être réversible dans ses mesures préparatoires tant que le mandat populaire final n'est pas obtenu.

PARTIE X - TESTS, INDICATEURS ET CLAUSE FINALE

ADC-91. Test de légalité

Toute mesure doit avoir une base normative explicite.

ADC-92. Test de transparence

Toute mesure importante doit pouvoir être expliquée publiquement.

ADC-93. Test de responsabilité

Toute mesure doit identifier un responsable de decision et un responsable de controle.

ADC-94. Test de proportionnalite

Toute limitation de droit, depense exceptionnelle ou urgence doit etre proportionnee.

ADC-95. Test anti-capture

Toute concentration de pouvoir doit etre justifiee et compensee par un contre-pouvoir.

ADC-96. Test anti-contournement

Toute mesure indirecte produisant l'effet d'une mesure interdite doit etre traitee comme interdite.

ADC-97. Test de recours

Tout citoyen touche par une decision importante doit disposer d'un recours accessible.

ADC-98. Indicateurs de defense

Les indicateurs doivent suivre delais, plaintes, recours, audits, sanctions, depenses, contrats, incidents numeriques et alertes democratiques.

ADC-99. Revision annuelle

Un audit annuel de defense constitutionnelle doit verifier les defenses du Systeme Nova.

ADC-100. Clause finale

Le Systeme Nova est considere defensible seulement s'il peut resister a l'abus legaliste, a la capture politique, a la corruption, a la bureaucratie hostile et a la peur.

MATRICE DES TESTS DE DEFENSE

Test	Question de controle	Sortie obligatoire
Legalite	La mesure repose-t-elle sur une base normative claire?	Article, loi, reglement ou mandat identifie
Transparence	Le citoyen peut-il comprendre la mesure?	Publication et justification
Responsabilite	Qui decide et qui controle?	Responsables nommes
Proportionnalite	La mesure est-elle necessaire et limitee?	Analyse de proportionnalite
Recours	Le citoyen peut-il contester?	Procedure de recours
Anti-capture	La mesure concentre-t-elle le pouvoir?	Contre-pouvoir ou refus
Anti-contournement	Produit-elle indirectement un effet interdit?	Requalification et correction

TABLE DE CONCORDANCE DE DEFENSE

Risque	Defense prioritaire	Document rattache
Manipulation du vote	Autorite electorale independante, certification, audits	Constitution, lois organiques, table de concordance
Capture du chef	Mandats limites, contre-pouvoirs, revocation interne	Code de conduite, gouvernance interne
Corruption contractuelle	Registre, appels d'offres, sanctions, recuperation	Lois administratives, lois ordinaires
Derive reglementaire	Contrôle de hierarchie normative et publication	Reglements et application normative
Surveillance numerique	Collecte minimale, recours humain, interdiction score social	Lois ordinaires, normes fondamentales
Transition improvisee	Phases, plans de continuite, mandat populaire	Outil de transition, volets 2 et 3
Bureaucratie hostile	Delais publics, droit a reponse, simplification	Lois administratives

CLAUDE FINALE DE DEFENSE CONSTITUTIONNELLE

Le present audit conclut que le Systeme Nova doit etre protege non seulement contre les violations directes, mais aussi contre les contournements indirects, les abus legalistes, les silences administratifs, les urgences permanentes et la capture des institutions.

Chaque document officiel du corpus Nova doit etre lu avec cette exigence: le pouvoir doit rester visible, limite, responsable, contestable et soumis au peuple.

Aucune reforme Nova ne doit etre consideree complete tant que ses defenses, recours, sanctions, responsables et indicateurs ne sont pas identifies.